

DOCUMENTOS

PROYECTO MODIFICADO DE LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN *

La iniciativa de Ley, motivo del presente dictamen, responde a la intención de aprovechar debida y coherentemente los recursos naturales, financieros, técnicos y humanos de que México pueda disponer, regulando la coordinación que debe existir entre los diversos órganos que integran el sector público y los del sector privado, en el que se comprenden tanto las organizaciones de campesinos y obreros como a los organismos empresariales y profesionales privados.

De la exposición de motivos se desprende que el propósito fundamental del Proyecto de Ley, es el de hacer institucional y permanente el proceso de la programación del desarrollo económico y social del país y establecer los órganos que en todo tiempo presten su colaboración al Ejecutivo, que es a quien corresponde, como lo señala el artículo 2 del Proyecto, la planeación nacional y los aspectos regionales de la misma que comprenden a dos o más entidades federativas.

La experiencia de estos años ha sido sumamente valiosa y tanto los colaboradores del Ejecutivo, como los legisladores de ambas Cámaras, nos encontramos cada vez más en contacto e identificados con la idea, convertida ya en gran parte en realidad, de un desarrollo económico planeado y orientado hacia metas de justicia social. La iniciativa pretende ser tan sólo un nuevo paso adelante, en ningún modo definitivo en este proceso; entraña pocos ajustes en la administración pública y no propone, ni requiere, reforma constitucional alguna.

Las consideraciones anteriores (se refiere a diversos párrafos de la Exposición de Motivos, los cuales se reproducen en el dictamen) han llevado el ánimo de las Comisiones al convencimiento de que no solamente es posible desde el punto de vista constitucional elaborar y realizar programas de desarrollo económico en México, sino de que la mejor forma en que la administración pública puede desempeñar las funciones para las que ha sido facultada, es mediante una planeación que emplee las mejores técnicas modernas y cuyas metas y lineamientos fundamentales, hayan sido establecidos por el Presidente de la República.

Incluso podemos afirmar que lo anterior es precisamente lo que ha venido sucediendo en forma progresiva en las últimas décadas, como también debemos asentar aquí que el C. Presidente Adolfo López Mateos ha mostrado desde el inicio de su gobierno, el máximo interés en las tareas de planeación, habiendo promovido importantes reformas legislativas y dictado acuerdos cuyo contenido es de indudable trascendencia para lograr mayor coordinación entre los órganos del sector público y acelerar en esa forma la consecución de las metas sociales establecidas.

El proceso de perfeccionamiento de métodos y órganos de programación ha sido continuo. Por una parte, las campañas electorales han revelado el creciente interés de la ciudadanía en el correcto enfoque de los problemas económicos y sociales. Por otra parte, la administración se esfuerza también por mejorar sus técnicas en este campo.

Como se trata, según se ve, de una idea de alcances prácticos, capaz de influir en el desarrollo económico del país, la Comisión justiprecia esta intención y estima que, en efecto, la planeación económica y social en el instante presente de México y para el futuro, debe tener un prominente carácter técnico, sin perjuicio de los aspectos políticos que la deben influir.

* Dictamen de primera lectura de la Cámara de Senadores sobre el proyecto presentado por la Comisión Senatorial de Planeación, leído en sesión pública ordinaria y publicado en el *Diario de los Debates* del 24 de octubre de 1963.

En consecuencia, la iniciativa que se dictamina tiende a mejorar la organización de la administración pública, haciendo más eficaz su funcionamiento.

En estas circunstancias, según el parecer de estas Comisiones, las nuevas disposiciones proyectadas mejoran y reestructuran con ventaja las disposiciones gubernamentales y legislativas que hasta la fecha se han emitido para los fines de la planeación.

Las Comisiones, con el ánimo de mejorar y aclarar el texto de la iniciativa, han estimado conveniente hacer algunas correcciones por lo que ve a la técnica legislativa y a la redacción del articulado.

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones se permiten someter a la ilustrada consideración de vuestra soberanía, la aprobación del siguiente proyecto de:

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN

TÍTULO PRIMERO

Capítulo único. *Del objeto de la ley*

Art. 1º El objeto de esta Ley es regir la elaboración, revisión, ejecución y control del Plan Federal de Desarrollo Económico y Social de los Estados Unidos Mexicanos, crear los órganos que deberán elaborarlo y revisarlo y establecer los procedimientos respectivos.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I. *De la elaboración del plan*

Art. 2. Al iniciarse una gestión constitucional gubernativa el Ejecutivo enviará a la Comisión Federal de Planeación un documento que contenga las metas económicas y sociales de la administración nacional.

Conforme a ese documento se formulará el proyecto preliminar que servirá de base para elaborar el Plan.

Art. 3. En la elaboración del Plan la Comisión Federal deberá tener en cuenta también los proyectos de programas sexenales que sobre las actividades específicas, le envíen las Secretarías y Departamentos de Estado, los Organismos Descentralizados y las Empresas de Participación Estatal. Dichos Organismos y Dependencias proporcionarán a la Comisión Federal todos los datos e informes que les solicite.

Art. 4. La Comisión Federal tendrá también en cuenta los informes, los documentos y las intervenciones presentadas por las Comisiones Sectoriales, con el objeto de coordinar las actividades del Sector Privado con las del Sector Público en la elaboración del Plan, a cuyo efecto los Organismos Privados legalmente constituidos, le proporcionarán los datos e informes complementarios.

Art. 5. Para lograr el objetivo del desarrollo nacional, el proyecto del Plan deberá contener los siguientes aspectos mínimos:

- a) La tasa de desarrollo que debe alcanzar la economía del país.
- b) La tasa de incremento que se proponga para cada sector.
- c) Las principales obras y servicios que se proyecten.
- d) Las estimaciones de la inversión pública y privada que se consideren necesarias para lograr las tasas propuestas.
- e) Los incentivos que se establezcan para estimular la inversión privada.

- f) Las fuentes de financiamiento de la inversión, así como el límite de la capacidad de gasto del sector público, incluyendo los casos en que alguno de sus componentes figure sólo como avalista.
- g) Las perspectivas de crecimiento nacional y sectorial.
- h) Lo relativo a integración económica con otros países y lo necesario para armonizar el plan con las obligaciones internacionales contraídas.
- i) La estimación de los efectos del Plan en la balanza de pagos, en la estabilidad monetaria y en la carga fiscal.
- j) Las repercusiones que pueda tener la ejecución del Plan sobre el empleo de la mano de obra, nacional y regional.
- k) La coordinación que debe procurarse con las entidades federativas y municipales.
- l) La probable influencia del Plan en la distribución del ingreso nacional.
- m) Los aspectos sociales del Plan, especialmente los educativos, sanitarios, de habitación y de seguridad social.
- n) Los medios para incrementar el número de trabajadores y de técnicos que se requieran.
- ñ) Los anexos, cuadros estadísticos, gráficas y mapas convenientes para ilustrar el Plan.

Art. 6. El Plan Federal de Desarrollo Económico y Social, comprenderá periodos de seis años y se dividirá, para su ejecución inmediata, en ejercicios anuales.

En materia de Educación y de inversiones inmobiliarias para la habitación popular, así como en el caso en que por las obligaciones internacionales contraídas por el país, algunas actividades requieran un periodo mayor de tiempo para realizarse conforme al Plan, éste abarcará el tiempo necesario.

Art. 7. La Subcomisión de Financiamiento estimará los recursos financieros necesarios para la ejecución del Plan comprendiendo tanto el gasto público como las inversiones del Sector Privado Nacional, así como los que provengan del exterior.

Art. 8. El Plan Federal de Desarrollo Económico y Social será elevado a la consideración del Ejecutivo para su aprobación y publicación oficial.

Capítulo II. *De la revisión del plan*

Art. 9. La Comisión Federal con la colaboración de sus organismos auxiliares, revisará el Plan después de que el Presidente de la República presente al Congreso de la Unión su Informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país, y las modificaciones que resultaren necesarias se someterán a la consideración del propio Presidente a más tardar el día 15 de noviembre siguiente.

Art. 10. Al terminar un sexenio gubernamental, la Subcomisión de Financiamiento elaborará las observaciones que considere convenientes, a fin de realizar los ajustes que requiera el Plan General de Desarrollo en lo que falte por ejecutarse.

Capítulo III. *De la ejecución y del control del plan*

Art. 11. Las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación se formularán teniendo en cuenta el Plan Federal de Desarrollo Económico y Social aprobado por el Poder Ejecutivo para el año en que vayan a regir, a cuyo efecto se remitirá al Congreso el propio Plan, sus anexos relacionados y el informe de su ejecución en el último ejercicio gubernamental.

Art. 12. Aprobadas por el Congreso de la Unión y por la Cámara de Diputados,

en su caso, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, deberán sujetar sus actividades, en los términos que el Ejecutivo acuerde, a la realización del Plan.

Art. 13. La obtención de financiamientos provenientes del exterior para obras se ajustará al orden de prelación establecido en el Plan.

TÍTULO TERCERO

Capítulo único. *De la Comisión Nacional de Planeación*

Art. 14. Se establece la Comisión Federal de Planeación la cual dependerá del Presidente de la República, con las funciones y atribuciones que este Ordenamiento le confiere.

Art. 15. La Comisión Federal de Planeación elaborará revisará y controlará el Plan Federal de Desarrollo Económico y Social.

Art. 16. La Comisión Federal estará formada por nueve miembros que serán designados por el Presidente de la República, quien señalará de entre los integrantes de la Comisión, al Vocal Ejecutivo que fungirá como coordinador general y presidirá las sesiones plenarias. Nombrará también un Oficial Mayor que tendrá a su cargo el aspecto administrativo de la Comisión.

Art. 17. Cuando los miembros de la Comisión no estén de acuerdo en algunos de los puntos sometidos a su consideración, se resolverá por votación y en caso de empate decidirá quién presida.

Art. 18. El personal administrativo y los técnicos auxiliares que forman parte de la Comisión Federal serán designados por el Vocal Ejecutivo.

TÍTULO CUARTO

Capítulo I. *De los órganos auxiliares*

Art. 19. Son órganos auxiliares de la Comisión Federal de Planeación:

- a) Las Comisiones Sectoriales.
- b) La Subcomisión de Financiamiento.
- c) Las Subcomisiones de Coordinación Regional.
- d) Las Direcciones de Planeación.

Capítulo II. *De las comisiones sectoriales*

Art. 20. Las Comisiones Sectoriales serán integradas por representantes de las organizaciones campesinas, los sindicatos de trabajadores y los organismos empresariales y profesionales privados. El reglamento establecerá los procedimientos para integrar esas representaciones.

Art. 21. Las Comisiones Sectoriales serán presididas por un representante que designe la Comisión Federal.

Art. 22. Las Comisiones Sectoriales designarán un relator, quien en un plazo no mayor de tres meses contados desde la fecha que señale la convocatoria para iniciar sus trabajos, deberá entregar su Informe a la Comisión Federal, así como la versión completa de las intervenciones de sus miembros y los documentos presentados. En ningún caso se tomarán votaciones en el seno de las Comisiones Sectoriales.

Art. 23. Las Comisiones Sectoriales deberán reunirse anualmente para analizar los resultados del Plan en términos que ordene el Reglamento.

Capítulo III. *Subcomisión de financiamiento*

Art. 24. La Subcomisión de Financiamiento estará integrada por un representante de cada una de las siguientes Secretarías: de la Presidencia de la República, de Hacienda y Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de la de Industria y Comercio; por un representante del Banco de México, de la Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior y del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y por cuatro miembros de la Comisión Federal, uno de los cuales y por acuerdo de esta última, fungirá como Presidente.

Capítulo IV. *De las subcomisiones de coordinación regional y de las direcciones de planeación*

Art. 25. La Comisión Federal coordinará sus trabajos de Planificación con las Entidades Federativas y con los Municipios a cuyo efecto podrá integrar subcomisiones de coordinación regional, presididas por un representante que designe y por los miembros que nombren los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos.

Art. 26. Las Direcciones de Planeación de las Secretarías y Departamentos de Estado, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, son órganos auxiliares de la Comisión Federal de Planeación.

TÍTULO QUINTO

Capítulo único. *Disposiciones Generales*

Art. 27. En la elaboración del Presupuesto de la Comisión Federal se seguirán los mismos procedimientos que establece la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación para las demás dependencias del Ejecutivo.

Art. 28. Los integrantes de la Comisión Federal, y de la Subcomisión de Financiamiento y su personal administrativo y técnico, son responsables de los delitos y faltas oficiales que cometan en el desempeño de los cargos que tengan encomendados en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

Artículo segundo. Esta Ley entrará en vigor el día 1º de enero de 1965.

Artículo tercero. Para el periodo gubernamental comprendido del 1º de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970 el Plan de Desarrollo Económico y Social comprenderá un ejercicio de 5 años contados del 1º de diciembre de 1965 al 30 de noviembre de 1970.

Artículo cuarto. En los tres primeros meses del año de 1965, la Comisión Federal proveerá lo conducente para la elaboración del Plan Federal de Desarrollo Económico y Social, en los términos de este Ordenamiento y de su Reglamento.